

ORDENANZA N° 004/2026 J.M.

POR LA CUAL SE AMPLÍA EL NUMERAL N° 9 DEL ARTÍCULO 163° DE LA ORDENANZA TRIBUTARIA N° 040/2024 J.M., “POR LA CUAL QUEDAN SANCIONADAS LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, Y SE REGLAMENTA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE, Y SE ESTABLECEN LOS IMPORTES DE TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026”.-

VISTO: El Mensaje N° 107/I.M., por el cual la Administración Municipal remite a la Honorable Junta Municipal el Proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE AMPLÍA EL NUMERAL N° 9 DEL ARTÍCULO 163° DE LA ORDENANZA TRIBUTARIA N° 040/2024 J.M.”, elaborado por la Dirección de Recaudaciones, con el Dictamen N° 670 de fecha 13 de marzo de 2026 de la Dirección de Asesoría Jurídica, para su estudio y consideración; y,

CONSIDERANDO: Que la Parte II del Título I de la Constitución Nacional, en su Artículo 166 del Capítulo IV – Sección III, establece que “las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”;

Que la Sección 4 de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, “De la Formación, Sanción y Promulgación de Ordenanzas y Resoluciones”, dispone en su Artículo 37 que la ordenanza es la norma jurídica municipal de aplicación general con fuerza obligatoria en todo el municipio, sancionada por la Junta Municipal y promulgada por la Intendencia Municipal; y en su Artículo 38 establece que la iniciativa de proyectos de ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en la Ley;

Que el mismo cuerpo legal, en su Artículo 47, establece que para las modificaciones o derogaciones de las ordenanzas se observará el mismo procedimiento previsto para su formación;

Que, de conformidad con el Artículo 168, numeral 5, de la Constitución Nacional y el Artículo 162 de la Ley N° 3966/10, la Intendencia Municipal debe elaborar la propuesta de montos de las tasas creadas por la ley, para su aprobación por la Junta Municipal, considerando los criterios técnicos correspondientes;

Que ha fenecido el convenio entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Federación de Trabajadores de la Vía Pública, y que el Juzgado de Faltas Municipales – Tercera Sala – mediante Oficio N° 017 de fecha 5 de febrero de 2026, transcribió la parte resolutive del A.I. N° 005 de la misma fecha, ordenando como medida de urgencia la desocupación y recuperación inmediata de los espacios públicos destinados a sanitarios en las siguientes ubicaciones:

1. Avenida Monseñor Rodríguez a 50 metros de la Rotonda Monalisa;
2. Avenida Monseñor Rodríguez frente a Mega Electrónicos;
3. Avenida Monseñor Rodríguez frente a Castello;
4. Avenida Monseñor Rodríguez;
5. Avenida Monseñor Rodríguez a 150 metros de la Rotonda Oasis;
6. Avenida Monseñor Rodríguez a 100 metros de la Rotonda Oasis;
7. Zona Primaria bajo el viaducto;
8. Avenida San Blas frente al Edificio Santo Domingo;
9. Bajo el segundo viaducto frente a 50 calces;
10. Frente al Banco de Fomento;
11. Frente a Madrid Center;

Que, en atención al tipo de actividad ejercida en el microcentro de Ciudad del Este, especialmente por los trabajadores de la vía pública, y considerando que conforme al convenio anterior el monto del canon establecido para el uso de sanitarios era de Gs. 1.000, monto inferior al establecido para otros sanitarios de carácter municipal, se hace **imperiosa la necesidad de fijar el canon correspondiente en la Ordenanza Tributaria**, en beneficio de los usuarios y para garantizar la adecuada administración del servicio;

El dictamen favorable de la Comisión de Legislación y de Hacienda y Presupuesto, aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de marzo del año 2026, **Según Acta N° 240; por tanto:**

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 004/2026 J.M.

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE

REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA

Artículo 1°.- AMPLÍASE el numeral N° 9 del artículo 163° de la Ordenanza N° 040/2024 J.M., el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 163°.- Canon por permiso de ocupación de bienes de dominio público (Ley 620/76, Art. 123).

Por permiso de ocupación precaria de bienes del dominio público para la colocación de tarimas, andamios, kioscos y mesas, puestos de venta, estacionamiento de autovehículos y otros similares, la Municipalidad cobrará un canon cuyo monto será establecido anualmente por ordenanza, atendiendo la ubicación, el espacio ocupado y su destino”.

9. CANON POR USO DE SANITARIO:

Se procederá al cobro de un canon por el uso de sanitarios de carácter municipal, cuyo monto se establece de la siguiente manera:

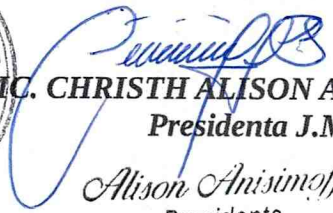
Sanitario	Monto
Uso de sanitarios de carácter municipal en zonas no comprendidas dentro del microcentro	Gs. 2.000.-
Uso de sanitarios de carácter municipal en el microcentro de Ciudad del Este	Gs. 1.000.-

Artículo 2°.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

Dada en la sala de sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
 Secretario General J.M.




LIC. CHRISTH ALISON ANISIMOFF
 Presidenta J.M.

Alison Anisimoff
 Presidenta
 Junta Municipal C.D.E.